



Nr. 17 Kabinettsitzung vom 19. März 1919, 12 Uhr

R 43 I/1348 , S. 173-178 handschriftlich

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Bauer, Schmidt, Landsberg, Noske, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth, Reinhardt; Vizeadmiral Rogge; UStS Albert, Lewald, Gleim; Pressechef Rauscher; GehLegR Nadolny; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. [Invalidenrente]
2. [Eisenbahnfrage]
3. [Beschwerdeinstanz über Reichsminister]
4. [Schießbefehl]
5. [Verhandlungen in Posen]
6. [Sozialisierung]
7. [Errichtung und Bezeichnung der obersten Reichsbehörden]
8. [Überwachung des Telefon- und Telegrafenverkehrs]

1. [Invalidenrente]

Reichsminister Bauer erbat Ermächtigung, auf eine kleine Anfrage über Erhöhung der Invalidenrente entgegenkommend zu antworten.

Reichsminister Schiffer widersprach der jetzigen Beratung. Es soll zunächst ein gemeinsamer Schritt der beiden Minister vorgelegt werden¹.

¹ Hierbei handelte es sich um die Anfrage Nr. 48 des Abg. Meier-Sachsen (MSPD) vom 10.3.1919 (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 120), in der eine Angleichung der Alters-, Invaliden- und Unfallsrenten an die Preissteigerungen gefordert wurde. RFM Schiffer setzte sich offenbar mit seinem Einspruch durch, denn die RReg. bat das Präsidium der NatVers, die Beantwortung der Anfrage Nr. 48, die am 25.3.1919 fällig gewesen wäre, von der TO absetzen zu wollen, „da noch Verhandlungen über die Frage einer gesteigerten Fürsorge für die Empfänger von Renten aus der sozialen Versicherung schweben“ (NatVers Bd. 327, S. 786). Auf der 31. Sitzung am 28.3.1919 zog Meier-Sachsen den Antrag zurück (NatVers Bd. 327, S. 863).

2. [Eisenbahnfrage]

Unterstaatssekretär Lewald² berichtete über die Verhandlungen über die Übertragung der Eisenbahnen auf das Reich³. Bayern allein leiste Widerstand⁴. Es bestehe die Absicht, in der Verfassung einen Termin für freie Einigung zu setzen, bei dessen fruchtlosem Ablauf die Übernahme im Wege der Reichsgesetzgebung geregelt werden solle. Die Ansichten über den Termin schwebten zwischen 1921–1924, abgesehen von Bayern, das etwa 10jährige Frist wünsche.

Reichsminister Landsberg hielt kürzeste Bemessung der Frist, möglichst schon auf 1. Okt. 1920, für wünschenswert.

Reichsminister Erzberger beantragte zu bestimmen, daß bis zum 1. Okt. 1920 die Verträge abgeschlossen und bis zum 1. April 1921 die Überführung in Verwaltung und Besitz des Reiches durchgeführt sein müsse. Wenn man entschlossen sei, das Problem zu lösen, müsse es möglichst schnell geschehen.

Es wurde beschlossen, die Verhandlungen in diesem Sinne zu führen⁵.

3. [Beschwerdeinstanz über Reichsminister]

Reichsminister Noske fragte aus Anlaß einer kleinen Anfrage, ob es über ihn eine Beschwerdeinstanz gebe. Es wurde einstimmig festgestellt, daß – vorbehaltlich der Einführung eines Staatsgerichtshofs – über die Reichsminister keine Beschwerdeinstanz gegeben sei. Möglich sei allerdings eine politische Beschwerde an das Reichsministerium.

Reichsminister Landsberg und UStS Lewald hielten es für angebracht, die Beantwortung [der] hierauf bezüglichen Anfrage abzulehnen, weil es sich nicht um Tatsachen, sondern um Rechtsfragen handle, die auf Grund der dem Anfragenden bekannten Materialien zu beantworten seien⁶.

² Während einer Beratung im Reichsamt des Innern am 25.1.1919 zwischen Vertretern der RReg. und der Länderregg. über den 1. RegEntw. einer RV (Protokoll in: R 43 I/1863, S. 65–100) wurde eine Kommission eingesetzt, die unter Vorsitz des UStS im Reichsamt des Innern, Lewald, die Verfassungsbestimmungen zu dem Verhältnis Reich–Einzelstaaten beraten sollten.

³ Der Plan der „Vereinlichung der Eisenbahnen“, wie der offizielle Terminus lautete, war bereits von Bismarck verfolgt worden, jedoch am Länderpartikularismus gescheitert (Quaatz, R.: Die Reichseisenbahnen, Gedanken und Vorschläge zur Finanzwirtschaft und Organisation der dt. Verkehrswirtschaft, Berlin 1919, S. 9 ff.). Wieder aufgegriffen wurde das Vorhaben während der Reichstagssitzung am 24.3.1917 (RT-Drucks. Bd. 320, 710) mit dem Antrag des Haushaltsausschusses an den RK, dem RT Vorschläge über die Vereinheitlichung des Reichseisenbahnwesens vorzulegen. Der Antrag wurde abgelehnt. Die unitarischen Tendenzen der Reichsleitung nach der Novemberrevolution begünstigten jedoch die Forderung nach der Übertragung der Eisenbahnen auf das Reich, zumal die finanziellen Schwierigkeiten der Staatseisenbahnen eine einheitliche Verwaltung erforderten (s. Quaatz, a.a.O., S. 13 ff.).

⁴ Die Standpunkte derjenigen Länderregg., deren Staaten über geschlossene Eisenbahnnetze verfügten, waren unterschiedlich. Aus einem Schreiben des bad. Staatsrats v. Stieler an den Chef des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisenbahnen, Minister a. D. Hoff, vom 27.1.1919 geht hervor, daß am selben Tag in Ulm eine Besprechung zwischen bad., württ., bayer. und sächs. Regierungsvertretern stattgefunden habe, auf der alle Anwesenden bis auf den bayer. Vertreter darin übereingestimmt hätten, daß die Verreichlichung der Staatseisenbahnen notwendig und wünschenswert sei (Kl.Erw. Nr. 409). Der bayer. Standpunkt in der Eisenbahnfrage war ausschließlich partikularistisch motiviert. Das zeigt die Niederschrift über die Verhandlungen in der 21. außerordentlichen Sitzung des bayer. Landeseisenbahnrates am 31.3.1919, auf der der bayer. StM für Verkehrsangelegenheiten, Frauendorfer, u. a. ausführte: „[...] Auf Grund reiflicher Erwägung bin ich der Meinung, daß wir allen Anlaß haben, unseren Eisenbahnbesitz in selbständiger Verwaltung und Bewirtschaftung zu behalten. Gewiß hat die Reichseinheit im Eisenbahnwesen ihre Vorteile, aber ich sehe die Nachteile viel größer an. In der Vereinheitlichung sehe ich in allem ein Wiedererwachen der Hegemonie Großpreußens (Zuruf: Sehr richtig!). Ob das ein Heil für das Reich, ein Heil für die Gliedstaaten, besonders für Bayern ist, möchte ich, nachdem, was wir in den letzten 4½ Jahren reichlich erfahren haben, bezweifeln. Ich frage, ist eine so vollständige Umklammerung der einzelnen Gliedstaaten notwendig, nützlich und wünschenswert?“ (GehStA München, MA 103 936). Die Haltung der pr. Regierung war, wie sich bei einer Besprechung zwischen Bevollmächtigten der RReg., u. a. Erzberger, Landsberg und Preuß, und Vertretern der pr. Staatseisenbahnverwaltung am 10.3.1919 im pr. Min. der öffentlichen Arbeiten herausgestellt hatte, im Grundsätzlichen positiv; allerdings betonte die pr. Seite, daß der gegenwärtige Augenblick zur Durchführung der Verreichlichung der Eisenbahnen ungünstig sei (Kl. Erw. Nr. 409).

⁵ Siehe Dok. Nr. 80, P. 5.

⁶ Die Anfrage Nr. 53 des USPD-Abg. Haase vom 11.3.1919 bezog sich auf einen Befehl des RWeM, der die Zeitungen „Freiheit“ und „Republik“ während der Berliner Märzkämpfe bis auf weiteres verboten hatte. Abs. 3 der Anfrage lautete: „Ist die RReg. bereit, die konkreten Tatsachen anzugeben, die den Verboten zugrunde liegen? Sind die von dem RK v. Hertling über Ankün-

4. [Schießbefehl]

Reichsminister Landsberg brachte den in der „Freiheit“ vom 18. März d. J., Abendblatt, veröffentlichten angeblichen Befehl der Garde-Kavallerie-Division zur Sprache und fragte, ob dieser Befehl tatsächlich ergangen sei und ob es wahr sei, daß daraufhin Leute auf bloßen Verdacht hin erschossen worden seien.

Reichsminister Noske erwiderte, daß diese Fälle noch nicht aufgeklärt seien⁷. Er wies auf die Missetat der anderen Seite hin und betonte, daß demgegenüber eine gar zu strenge Nachforschung nach Übergriffen der bis aufs höchste gereizten, nach den Geboten der Notwehr gehorchenden eigenen Truppen als ungerecht empfunden werde und für die Bereitwilligkeit der Truppen, ihr Leben häufig in Straßenkämpfen mutig zu wagen, schlechte Folgen haben werde. Um die Truppen wieder mehr zu disziplinieren, würden sie z. Zt. möglichst aus Berlin wieder herausgezogen.

Verschiedene Mitglieder des Kabinetts, namentlich Dr. David, traten trotz Würdigung dieser Gründe für eine sofortige Untersuchung jedes in der Presse mit genauen Angaben veröffentlichten Falles ein. Reichsminister Landsberg riet, daß der Reichsminister sich derartige Befehle vorher zeigen lasse, was dieser zusagte.

5. [Verhandlungen in Posen]

Reichsminister Erzberger berichtete über den Abbruch der Verhandlungen in Posen⁸.

6. [Sozialisierung]

Reichsminister Erzberger empfahl, die Sozialisierung zu beschleunigen, um auf diesem Gebiete die Führung zu behalten. Die Ressorts möchten baldmöglichst Entwürfe über die Sozialisierung der Gas- u. Wasserwerke, der Elektrizität und der Straßenbahnen vorlegen⁹.

digung und Befristung der Zeitungsverbote erlassenen Richtlinien beseitigt und durch welche Verfügung? Ist die Vorschrift über die Beschwerdeinstanz aufgehoben, oder, wenn dies nicht der Fall ist, welche Behörde ist gegenüber Befehlen des RWeM zuständig?“ (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 130). Die Anfrage Nr. 53 wurde während der 28. Sitzung der NatVers am 25.3.1919 aufgerufen und vom Stabschef des RWeM, Major v. Gilsa, ohne Kommentar zu Abs. 3 der Anfrage beantwortet (NatVers, Bd. 327, S. 787).

⁷ Die Abendausgabe des USPD-Organs „Freiheit“ vom 18.3.1919, Nr. 130, brachte in großer Aufmachung auf der ersten Seite einen ungezeichneten Artikel, nach dem die während des Märzauflandes in Berlin eingesetzte Garde-Kavallerie-Schützen-Division am 10.3.1919 einen Befehl herausgegeben hatte, der weit über den „Schießerlaß“ des RWeM Noske (in: Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und Freikorps, hrsg. von der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres, Bd. VI, Berlin 1940, S. 95) vom 9.3.1919 hinausging und auch die Erschießung waffentragender Zivilisten, die nicht unmittelbar an den Kämpfen teilnahmen, befahl. Der in der „Freiheit“ veröffentlichte Befehl der Garde-Kavallerie-Schützen-Division ist in den Akten nicht aufzufinden, jedoch wurde er während der 30. Sitzung der NatVers am 27.3.1919 von dem Abg. Haase (USPD) zitiert, ohne daß der darauffolgende Redner, RWeM Noske, der sehr detailliert auf Haases Rede einging, die Behauptung dementierte (NatVers Bd. 327, S. 844 ff., 851 ff.).

⁸ Siehe Dok. Nr. 7; Dok. Nr. 15, P. 6. Am 19.3.1919 meldete WTB: „Die Verhandlungen der Unterkommissionen der dt. Wako mit der interall. Kommission zur Festsetzung der Ausführungsbestimmungen für die militärische Demarkationslinie sind heute früh in Posen abgebrochen worden. Es war für den Augenblick nicht möglich, zu einer Einigung zu gelangen, namentlich über die sogenannte paritätische Oberkommission. Diese sollte als Beschwerdeinstanz dienen für die Paritätskommissionen. [...] Die dt. Reg. sah die Interessen der Deutschen bei einem zahlenmäßigen Überwiegen der Entente nicht gesichert, während die interall. Kommission wiederum durch keinen Neutralen und auch durch den Papst nicht den Vorsitzenden ausgewählt wissen wollte. [...] Der Abbruch der Verhandlungen ist für die dt. Interessen kein Verlust, da auch die von der Entente gemachten militärischen Vorschläge den dt. Ansprüchen nicht genügen.“ (In: PA, Wk 30, Bd. 31). Die dt. Delegation reiste am Abend des 19.3.1919 von Posen ab und wurde aufgelöst; die Bearbeitung der die Posener Fragen betreffenden Angelegenheiten wurde dem LegSchr. v. Brentano als Referenten bei der Wako übertragen (Waffenstillstand, III, S. 136 f.).

⁹ Bereits in seiner Regierungserklärung vom 13.2.1919 führte Scheidemann vor der NatVers u. a. aus: „Wirtschaftszweige, die nach ihrer Art und ihrem Entwicklungsstand einen privatmonopolistischen Charakter angenommen haben, sind der öffentlichen Kontrolle zu unterstellen. Soweit sie sich zur einheitlichen Regelung durch die Gesamtheit eignen, insbesondere Bergwerke und Erzeugung von Energie, und dadurch zur einheitlichen Regelung durch die Gesamtheit (Sozialisierung) reif geworden sind, sind

7. [Errichtung und Bezeichnung der obersten Reichsbehörden]

Unterstaatssekretär Albert verteilte den anliegenden Entwurf eines Erlasses betreffend die Errichtung und Bezeichnung der obersten Reichsbehörden. Einige Änderungswünsche sollen berücksichtigt werden¹⁰.

8. [Überwachung des Telefon- und Telegrafenvverkehrs]

Reichsminister Noske fragte, wieweit die Überwachung des Telefon- und Telegrafenvverkehrs zulässig sei.

Es bestand Einverständnis, daß die Überwachung nur aus wirtschaftlichen u. finanziellen Gründen und nur durch Organe der Behörden, nicht auch durch Abgeordnete von Arbeiterräten zulässig sei.

sie in öffentliche oder nichtwirtschaftliche Bewirtschaftung oder auf Reich, Staat oder Gemeindeverbände oder Gemeinden zu übernehmen.“ (NatVers Bd. 326, S. 44). Auch in ihrem Aufruf gegen die Gefahr der politischen und wirtschaftlichen Anarchie in Dtl. vom 1.3.1919 hatte sich die RReg. in ähnlicher Formulierung klar zur Sozialisierung der Bergwerke und Energiewirtschaft bekannt (Vorwärts, Nr. 112, 2.3.1919). Am 4.3.1919 wurde der NatVers durch den RWiM der Entwurf eines Sozialisierungsgesetzes sowie der GesEntw. über die Regelung der Kohlenwirtschaft übersandt (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 105); die Kopplung beider GesEntw. machte ihre gemeinsame Behandlung in der NatVers notwendig. Nach langen und stürmischen Debatten während der Sitzungen am 7. und 8.3.1919 wurden die GesEntw. nach 1. Lesung dem Haushaltsausschuß überwiesen (NatVers Bd. 326, S. 541 ff., 565 ff.), der sie am 11.3.1919 der NatVers mit kleinen Änderungen, u. a. der Hinzufügung einer Entschädigungsgarantie im Falle von Enteignungen in § 2 des Sozialisierungsgesetzes, mit der Empfehlung der Bewilligung wieder vorlegte (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 122). Im Verlauf der 2. und 3. Lesung der GesEntw. am 12. und 13.3.1919 wurde der Abänderungsantrag des Haushaltsausschusses angenommen und beide GesEntw. verabschiedet (NatVers Bd. 326, S. 697 ff., Bd. 327, S. 746 ff., 775 ff.). Am 23.3.1919 traten beide Gesetze in Kraft (RGBl. 1919, S. 341). Das Sozialisierungsgesetz war im wesentlichen ein Rahmengesetz, das weniger feste Bestimmungen als vielmehr einen sittlichen Appell enthielt. Nur in seinem § 4 war es konkreter gefaßt; hier wurden besondere Reichsgesetze zur „Ausnutzung von Brennstoffen, Wasserkraften und sonstigen natürlichen Energiequellen und von der aus ihnen stammenden Energie (Energiewirtschaft) nach gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten“ in Aussicht gestellt – auf diesen § bezieht sich RM Erzberger in der Kabinettsitzung. Das Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft dagegen war inhaltsreicher. Hierin wurde die Leitung der Kohlenwirtschaft einem zu bildenden „Reichskohlenrat“ übertragen und der RReg. die Regelung der Preisfestsetzung. Diese Regelung aber sollte die RReg. erst nach Anhörung des Reichskohlenrats vornehmen. Die Arbeiterschaft sollte dadurch ein Mitbestimmungsrecht an der Preisregulierung erhalten, daß sie ebenso wie die Arbeitgebergruppe 15 von den 45 Mitgliedern des Reichskohlenrates stellen sollte. Die übrigen 15 waren von der RReg. zu ernennen.

¹⁰ Der Erlaß betr. die Errichtung und Bezeichnung der obersten Reichsbehörden war von dem MinDir. in der Rkei Meier-Gerhard in einem Schreiben an den RMinPräs. vom 21.2.1919 vorgeschlagen worden, in dem es hieß: „Die Bildung des Reichsministeriums und die Ernennung der Reichsminister macht eine neue Bezeichnung der einzelnen Zentralbehörden des Reichs erforderlich. Das bisherige Reichsamt des Innern läßt seine Schriftstücke zur Zeit unter der Bezeichnung „Reichsministerium des Innern“ herausgehen, während das bisherige Reichsschatzamt und das bisherige Reichspostamt unter der Bezeichnung „Reichsminister der Finanzen“ und „Reichspostminister“ schreiben. Das Reichsministerium des Innern hat angefragt, wie die bisherige Rkei künftig auf Schriftstücken bezeichnet werden solle. Eine einheitliche, gegebenenfalls durch Beschluß des Reichsministeriums herbeizuführende Regelung dürfte erforderlich sein. Ich erlaube mir, hierzu folgende Erwägungen zu unterbreiten: Gemäß § 8 des Gesetzes über die vorläufige Reichsgewalt vom 10.2.1919 [RGBl. 1919, S. 169] beruft der RPräs. ein Reichsministerium, das zu seiner Amtsführung des Vertrauens der NatVers bedarf. Außerdem sind die einzelnen Reichsminister für die Führung der Geschäfte ihres Ressorts der NatVers verantwortlich (§ 9 Abs. 2). Um die Frage der Verantwortlichkeit scharf abgrenzen zu können, empfiehlt es sich, auch äußerlich klar zum Ausdruck zu bringen, in welchen Fällen das Reichsministerium als solches, und in welchen Fällen der einzelne Minister als Ressortchef sich äußert. Am besten dürfte dies zu erreichen sein, wenn das Gesamtministerium allein unter der sachlichen Bezeichnung „Das Reichsministerium“ seine Schriftstücke herausgehen ließe, während die übrigen Zentralbehörden unter der persönlichen Bezeichnung „Der RM des Innern“, „Der RM der Finanzen“ usw. schrieben. Es würde dies auch der in der Hauptsache bisher in Preußen geübten Praxis entsprechen, obwohl dort gelegentlich die persönliche und sachliche Bezeichnung nebeneinanderher liefen. Eine Verwechslung oder Unklarheit konnte in Preußen aber insofern nicht entstehen, als dort das Gesamtministerium allein als Staatsministerium bezeichnet wurde, während im Reiche jetzt alle Ministerien Reichsministerien genannt werden [...]“ (R 43 I/1488, Bl. 123-137). Die Kabinettsvorlage des Entwurfs regelte die amtlichen Bezeichnungen der Reichsministerien, des Reichsmarineamts sowie des Reichsministeriums im Sinne des oben zitierten Schreibens; darüber hinaus grenzte er die Geschäfte des RFM von denen des RSchM ab. Der RMinPräs. führte danach die amtliche Bezeichnung „Präsident des Reichsministeriums“. In diesem Entwurf hieß es einleitend: „Die Geschäfte des Reichs werden durch Reichsminister verwaltet, die folgende Bezeichnungen führen [...]“ (R 43 I/1348, S. 179); nach seiner Abänderung durch das RKab. erhielt der gleiche Satz folgende Gestalt: „Die Geschäfte des Reichs werden durch das Reichsministerium geführt. Das Reichsministerium besteht aus Reichsministern, die ein Ressort leiten, und Reichsministerien ohne Portefeuille. Im einzelnen werden folgende amtliche Bezeichnungen festgesetzt [...]“ In dieser Form trat der Erlaß am 21.3.1919 in Kraft (RGBl. 1919, S. 327).

Nächste Sitzung Donnerstag, 20. März 1919, 12 Uhr.

Zitierhinweis

Nr. 17 Kabinettsitzung vom 19. März 1919, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 65–69 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D17>